

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 265/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายสุรน เทียนสีม่วง กับพวก
นายชยา วัฒนศัพท์หรือวัฒนศัพท์
จำเลยที่ 3

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66, 102 การกระทำของจำเลยทั้งห้าเป็นภัยต่อประชาชนอย่างร้ายแรงให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งห้า ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 แต่ให้ขังจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไว้ในระหว่างฎีกา ฯลฯ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (อันดับ 107 แผ่นที่ 3 และแผ่นที่ 8)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 3 ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่ 3
ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะบุญณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ